Nutzungsvertrag software:112

Cloud-Software für Weinbaubetriebe · Auftrag & Vertragsbedingungen

Anbieter

Hohenstein Consulting OG
Jubiläumsstraße 43, 2352 Gumpoldskirchen
FN 582923 s, Landesgericht Wiener Neustadt
UID ATU78564457
vertreten durch: [vertretungsbefugte/r Gesellschafter/in]

Kunde (Betrieb)

Firma / Weinbaubetrieb

Adresse

UID · Betriebsnummer

Ansprechperson · E-Mail (Betriebsleiter-Zugang)

1. Vertragsgegenstand

Der Anbieter stellt dem Kunden die Software **software:112** – ein digitales Betriebsführungssystem für Weinbaubetriebe (Weingarten & Rieden, Kellerbuch, Warenwirtschaft, CRM, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Controlling, Meldungen & Fristen) – als Cloud-Dienst (Software as a Service) über das Internet zur Nutzung mit gängigen Browsern zur Verfügung. Der Leistungsumfang richtet sich nach dem gewählten Paket (Punkt 2). Betrieb, Wartung, Datensicherung und Weiterentwicklung obliegen dem Anbieter; eine Überlassung der Software selbst erfolgt nicht.

2. Paket und Leistungsumfang

Zutreffendes ankreuzen. Alle Preise verstehen sich pro Betrieb (Mandant) und Monat, netto zuzüglich 20 % Umsatzsteuer.

	Paket	Enthaltene Module und Leistungen	Monatsentgelt
☐	Basis	Weingarten & Rieden, Kellerbuch, CRM · 1 Benutzer · „Frag dein Weingut“: 50 KI-Abfragen/Monat	199,00 € netto
☐	Standard	Alles aus Basis + Newsletter, E&A-Rechnung inkl. BMD-Übergabe an den Steuerberater, Controlling (Auswertungen, Kostenrechnung, Datenexport) · 5 Benutzer · 100 KI-Abfragen/Monat	299,00 € netto
☐	Premium	Alles aus Standard + bot:112 (Prozess-Assistent mit Sprachsteuerung), Exportaufträge (Weinexport) · unbegrenzt Benutzer · KI-Abfragen unbegrenzt	399,00 € netto

Zusatzoption: ☐ SumUp-Kartenterminal (Anbindung; Terminal und Gebühren laut SumUp)

Buchhaltung (mit E&A-Rechnung): ☐ Einnahmen-Ausgaben-Rechnung in software:112 ☐ doppelte Buchhaltung beim Steuerberater (Belegerfassung und BMD-Übergabe, UVA nur als Vorschau)

Testphase: Die ersten 14 Tage ab Freischaltung sind kostenlos und jederzeit ohne Angabe von Gründen beendbar. Ein Paketwechsel ist jederzeit möglich; die Umstellung wird sofort wirksam und anteilig verrechnet. Bei einem Wechsel in ein kleineres Paket entfallen die nicht mehr enthaltenen Module mit sofortiger Wirkung; die darin erfassten Daten bleiben erhalten und werden bei erneuter Freischaltung wieder sichtbar. Übersteigt die Zahl aktiver Benutzer das neue Paket, bleiben bestehende Benutzer aktiv, neue können nicht eingeladen werden.

3. Entgelt und Zahlung

Das Monatsentgelt wird monatlich im Voraus fällig und über den Zahlungsdienstleister Stripe per Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift eingezogen; auf Wunsch erfolgt die Abrechnung gegen Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel. Rechnungen werden elektronisch übermittelt. Der Anbieter kann die Entgelte mit einer Ankündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsersten anpassen; der Kunde kann in diesem Fall bis zum Wirksamwerden zum selben Zeitpunkt kündigen. Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter nach Mahnung und Nachfrist von 14 Tagen berechtigt, den Zugang bis zur vollständigen Zahlung zu sperren; die Daten des Kunden bleiben dabei erhalten.

4. Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung bzw. mit der Buchung des Pakets in der Anwendung und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von beiden Seiten jederzeit zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats gekündigt werden – schriftlich, per E-Mail oder durch den Kunden direkt in der Anwendung unter „Mein Betrieb → Abo & Paket“. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Nach Vertragsende hat der Kunde 30 Tage Zeit, seine Daten zu exportieren (Punkt 5); danach werden sie gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten des Anbieters entgegenstehen.

5. Daten, Datenschutz und Datenexport

Alle vom Kunden eingegebenen oder importierten Daten bleiben in seinem Eigentum bzw. seiner Verfügungsbefugnis. Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union (derzeit Irland) gespeichert und mandantengetrennt verarbeitet; der Anbieter greift nur zur Fehlerbehebung, auf Wunsch des Kunden oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtung auf sie zu. Der Kunde kann seine Daten jederzeit selbst exportieren (CSV, Excel, PDF, BMD-Buchungsstapel). Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet (z. B. Kunden- und Mitarbeiterdaten des Betriebs), gilt die **Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO (Anlage 2)**. Tägliche Sicherungen mit 7 Tagen Aufbewahrung sind Teil der Leistung.

6. Verfügbarkeit, Wartung und Support

Der Anbieter strebt eine Verfügbarkeit von 99 % im Monatsmittel an; ausgenommen sind angekündigte Wartungsfenster (in der Regel werktags 20–06 Uhr oder am Wochenende), Notfallwartungen und vom Anbieter nicht zu vertretende Störungen (Internetverbindung des Kunden, höhere Gewalt, Ausfälle von Vorleistern). Der Support ist per E-Mail an office@hohenstein-partner.at an Werktagen (Mo–Fr, 08–17 Uhr) erreichbar; Anfragen werden in der Regel binnen eines Werktags beantwortet, betriebsverhindernde Störungen mit Vorrang behandelt. Updates werden laufend ohne gesonderte Berechnung bereitgestellt; einzelne Funktionen können geändert oder ersetzt werden, sofern der Leistungsumfang insgesamt gewahrt bleibt.

7. Pflichten des Kunden

Der Kunde nutzt die Software ausschließlich für den eigenen Betrieb, verwahrt Zugangsdaten sorgfältig, legt Benutzer nur für eigene Mitarbeiter oder Beauftragte (z. B. Steuerberater) an und meldet Missbrauchsverdacht unverzüglich. Er verantwortet Richtigkeit und Vollständigkeit der eingegebenen Daten und stellt sicher, dass er zur Verarbeitung der erfassten personenbezogenen Daten berechtigt ist. Weitergabe oder Unterlizenzierung der Software sind nicht gestattet.

8. Gewährleistung und Haftung

Der Anbieter gewährleistet die vertragsgemäße Funktion der Software und behebt gemeldete Mängel in angemessener Frist. **Die Software unterstützt bei Meldungen, Steuer- und Weinrechtsvorgängen (z. B. Umsatzsteuervoranmeldung, Erntemeldung, Kellerbuch, BMD-Übergabe); die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit dieser Meldungen verantwortet der Kunde bzw. sein Steuerberater, Kontierungsvorschläge sind Vorbelegungen und vom Steuerberater zu prüfen.** Der Anbieter haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Datenverlust, soweit er durch übliche Sicherung vermeidbar gewesen wäre, ist ausgeschlossen. Die Haftung ist der Höhe nach mit dem vom Kunden in den letzten zwölf Monaten bezahlten Entgelt begrenzt. Zwingende gesetzliche Haftung (Personenschäden, Produkthaftungsgesetz) bleibt unberührt.

9. Schlussbestimmungen

Ergänzend gelten die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters (Anlage 1)** und die **Auftragsverarbeitungsvereinbarung (Anlage 2)** in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung; bei Widersprüchen geht dieser Vertrag vor. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Anbieters. Änderungen bedürfen der Schriftform (E-Mail genügt); unwirksame Bestimmungen berühren den übrigen Vertrag nicht. **Dieser Vertrag kann auch elektronisch geschlossen werden: Die Buchung eines Pakets in der Anwendung mit Bestätigung der AGB und der Auftragsverarbeitungsvereinbarung sowie die Bestätigungs-E-Mail des Anbieters gelten als Vertragsabschluss mit dem hier festgelegten Inhalt.**

Anlagen: 1 – Allgemeine Geschäftsbedingungen software:112 · 2 – Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO

Anbieter – Hohenstein Consulting OG	**Kunde – Firma / Weinbaubetrieb lt. Seite 1**
_____	_____
Ort, Datum · Unterschrift, Name in Blockschrift	Ort, Datum · Unterschrift, Name in Blockschrift